

1003089-24.2021.8.26.0084

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Cássio Modenesi Barbosa

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Policial; que PAULA foi presa por tráfico de drogas e há terceiros desconhecidos residindo no imóvel.

1.3. Processada com antecipação de tutela (fls. 142), foi a medida cumprida a fls. 201/205.

1.4. A ré PATRÍCIA ofereceu contestação e ratificou o quanto narrado na petição inicial acerca da utilização fraudulenta de seus documentos, pugnando por sua ilegitimidade (fls. 157/192). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa - 3ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, n.º 719, Vila Mimosa

CEP: 13050-050 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-9013 - E-mail: vimimosa3@tjsp.jus.br

1003089-24.2021.8.26.0084 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 13 de outubro de 2021, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da Terceira Vara Judicial do Foro de Vila Mimosa, Comarca de Campinas, Dr. Cássio Modenesi Barbosa. Escrevente: Solange Alves Fernandes.

SENTENÇA

Processo nº:

1003089-24.2021.8.26.0084

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Amauri Ferreira Alves

Requerido:

Patricia Donaire e outro

I. RELATÓRIO.

1.1. Pede AMAURI FERREIRA ALVES em face de PATRÍCIA DONAIRE e de PAULA MÁRCIA SOARES DE LUCIANO a nulidade do contrato de locação firmando com elas, porque elaborado com documentos falsos, bem como seja reintegrado na posse.

1.2. Narra o autor que firmou com PATRÍCIA contato de locação do imóvel situado na Rua Sebastião Pereira Guimarães, 29, "B", Parque das Camélias, Campinas/SP, CEP 13052-541, mas depois veio a saber que esta nunca o ocupou, mas sim a segunda ré PAULA; que os documentos utilizados pela primeira ré eram falsos e que em contato com a verdadeira PATRÍCIA DONAIRE, constatou que ela desconhece a locação, e noticiou os fatos à Autoridade Policial; que PAULA foi presa por tráfico de drogas e há terceiros desconhecidos residindo no imóvel.

1.3. Processada com antecipação de tutela (fls. 142), foi a medida cumprida a fls. 201/205.

1.4. A ré PATRÍCIA ofereceu contestação e ratificou o quanto narrado na petição

inicial acerca da utilização fraudulenta de seus documentos, pugnando por sua ilegitimidade (fls. 157/192). Com réplica (fls. 215).

1.5. A ré PAULA foi citada no presidio em que se encontra recolhida (fls. 208) e decorrido in albis o prazo contestação (fls. 209), nomeou-se-lhe Curadora Especial, que apresentou contestação por negativa geral (fls. 215).

II. FUNDAMENTAÇÃO.

2. O autor comprovou ser o proprietário do imóvel (fls. 16/18); juntou o contrato de locação (fls. 19/24), o boletim de ocorrência lavrado por Patrícia (fls. 29) e seu verdadeiro documento de identidade (fls. 31/32), bem como as cópias do inquérito policial no qual a locatária Paula foi presa em flagrante (fls. 33/139).

2.1. A prova documental demonstrou satisfatoriamente que o autor contratou com pessoa que se utilizou de documento falso e que não ocupa o imóvel atualmente porque está recolhida à prisão. A verdadeira titular dos documentos confirmou a versão autoral.

2.1.1. A contestação por negativa geral, por seu turno, não trouxe nenhum elemento que afastasse as alegações contidas na petição inicial.

2.1.2. Neste passo, de rigor a anulação do contrato firmado entre as partes.

2.2. Com relação à legitimidade da ré PATRÍCIA, em princípio, correta a sua inclusão no polo passivo ante a utilização de seus documentos para a contratação, não tendo havido má-fé do autor. Porém, nesta fase processual, demonstrada a fraude, reconhece-se sua ilegitimidade para a causa, sem custas para o autor.

III. DISPOSITIVO.

3. Logo: (a) PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade do contrato de locação firmado entre as partes, tornando-se definitiva a tutela de urgência concedida (CPC-487, I); (b) CONDENAR a ré PAULA MÁRCIA SOARES DE LUCIANO em custas e honorários advocatícios iguais a 15% do valor atualizado da causa; (c) EXTINGUIR o processo em relação a PATRÍCIA DONAIRE, porque parte ilegítima.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Campinas, 27 de janeiro de 2022.

Cássio Modenesi Barbosa
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA